

고위공직자범죄수사처

(전화번호)

제 호 20 . . .
수 신 발 신 고위공직자범죄수사처
검 사 (인)

제 목 열람 · 등사 거부 또는 범위제한 통지

「형사소송법」 제266조의3제3항에 따라 귀하의 열람 · 등사, 서면 교부 신청에 대해 다음 이유로 거부 · 제한함을 알려드립니다.

1. 열람 · 등사 신청 부분

서류 등의 표목 (별지순번 또는 면수)	열람 · 등사의 거부 또는 범위제한 이유
	국가안보(「형사소송법」 제266조의3제2항)
	증인보호의 필요성(「형사소송법」 제266조의3)
	증거 인멸의 염려(「형사소송법」 제266조의3)
	관련 사건의 수사에 장애를 가져올 것으로 예상(「형사소송법」 제266조의3) 구체적 사유 :
	사건관계인의 명예나 사생활의 비밀, 생명 · 신체의 안전, 생활의 평온을 현저히 해할 우려가 있음(「공수처사건사무규칙」 제43조, 「검찰사건사무규칙」 제172조제1항제1호)
	법령상 타인에게 제공 또는 누설 등이 금지된 정보 · 자료 또는 수사방법상의 기밀을 보호할 필요(「공수처사건사무규칙」 제43조, 「검찰사건사무규칙」 제172조제1항제2호)
	수사기관의 의견 또는 법률판단 등을 기재한 내부문서(「공수처사건사무규칙」 제43조, 「검찰사건사무규칙」 제172조제1항제3호)
	열람 · 등사 대상이 없거나 특정되지 아니함(「공수처사건사무규칙」 제43조, 「검찰사건사무규칙」 제172조제1항제4호)
	「형사소송법」 제266조의3제1항제3호에 따른 서면 등의 증명력과의 관련성 또는 같은 항 제4호에 따른 피고인 등의 주장과의 관련성이 인정되지 아니함(「공수처사건사무규칙」 제43조, 「검찰사건사무규칙」 제172조제1항제5호)

2. 서면 교부 신청 부분

- ☐ 해당사항 없음(증거로 신청할 서류 등에 대해 피고인 측에서 열람 후 증거 부동의 할 경우에 따른 증인 신청은 제외)
- ☐ 증거조사 전 교부 불가(이유 : 증인보호의 필요성 및 증거인멸의 염려 등)